

1057304-09.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: GISELA AGUIAR WANDERLEY

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 2ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... e preencher um dos formulário: para furto ou roubo ocorrido dentro do território do Estado de São Paulo: "Pedido de Dispensa de Pagamento do IPVA por Furto e Roubo dentro do estado"; para furto ou roubo ocorrido fora do território do Estado de São Paulo: "Pedido de Dispensa de Pagamento do IPVA para os demais casos"

3. Quando o sistema solicitar, carregar um dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

2ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina nº 80, São Paulo - SP - cep 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1057304-09.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1057304-09.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Liberty Seguros S/A

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISELA AGUIAR WANDERLEY

Cuida-se de ação pelo procedimento comum, com requerimento de tutela provisória, ajuizada por LIBERTY SEGUROS S/A em face do ESTADO DE SÃO PAULO, partes já qualificadas nos autos.

Na inicial, narra a parte autora, em suma, que foram apurados débitos de IPVA em seu desfavor que, no entanto, não são exigíveis, pois (1) os veículos foram alienados antes ou após o fato gerador; (2) os veículos foram furtados/roubados; (3) os veículos estão registrados em nome de terceiros; (4) os veículos já foram baixados permanentemente (sucata).

Requer, a título de tutela de urgência, a suspensão de exigibilidade dos débitos tributários relativos aos veículos listados, inclusive quanto aos exercícios futuros.

Pleiteia, a título de tutela definitiva, a anulação dos débitos tributários.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Emenda à inicial.

A tutela provisória de urgência foi parcialmente deferida.

Citado, o Estado de São Paulo ofereceu contestação, também acompanhada de documentos. Preliminarmente aduz a insuficiência do depósito, a ausência de interesse de agir em relação ao veículo placa PSY4E39 e a ampliação subjetiva da

demanda para incluir o DETRAN/SP no polo passivo. No mérito, defende legalidade do lançamento, pois a comunicação de transferência deu-se após a ocorrência do fato gerador e a comunicação não foi realizada no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto aos veículos listados às fls. 115-117, afirma que incumbia à parte autora demonstrar a ilegalidade do lançamento do tributo, o que não ocorreu, já que os documentos anexados são ilegíveis, imprestáveis e/ou insuficientes para melhor formação do contraditório. Por fim, em relação aos veículos furtados/roubados, alega que o boletim de ocorrência não comprova a tese alegada, visto que veicula alegações unilaterais (notícia criminis).

Intimada, a parte autora apresentou réplica, na qual refuta as preliminares e as defesas de mérito aduzidas em contestação e, no mais, reitera os pedidos aduzidos na inicial.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Com efeito, o deslinde da controvérsia independe da produção de novas provas, pois pode ser alcançado pelo enfrentamento das questões de direito pertinentes e pela análise da documentação já carreada ao feito pelas partes na forma do art. 434 do CPC.

Quanto à preliminar de insuficiência de depósito, os créditos tributários não foram incluídos em dívida ativa. De todo modo, a planilha de cálculo apresentada pela parte autora é corroborada pelo despacho proferido pelo fisco estadual (fls. 29-39). Assim, era possível à Fazenda Pública confirmar ou impugnar pontualmente o valor depositado, o que não ocorreu. De outro turno, a impugnação genérica de mais de 300 páginas de documentos caracteriza clara transgressão ao princípio da boa-fé objetiva. Por tais razões, rejeita-se a preliminar de insuficiência do depósito.

Quanto à ausência de interesse de agir, a demanda não versa sobre a declaração de nulidade de CDA, mas sim sobre a inexigibilidade de crédito tributário. Portanto, é impossível exigir que a parte apresente documento inexistente. Por tais razões, rejeita-se a preliminar.

Quanto à ampliação subjetiva da demanda, o DETRAN não possui legitimidade passiva para responder pela desconstituição dos débitos relativos ao IPVA, pois tal competência tributária é exclusiva do Estado, a teor do art. 155, III, da CF.

Assim, rejeita-se a preliminar.

Não há outras preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Estão presentes os requisitos de admissibilidade da demanda. Resta, pois, analisar o mérito.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade tributária da parte autora em relação aos veículos listados na inicial.

Quanto aos veículos alienados, cumpre pontuar que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor na data prevista em legislação específica (no caso do Estado de São Paulo, 1º de janeiro de cada ano - Lei Estadual n. 13.296/2008, art. 3º, I). Assim, o proprietário-alienante é contribuinte do imposto quando a alienação no caso é posterior ao fato gerador, o que inclusive afasta a incidência da Súmula 585/STJ do caso.

Com a alienação devidamente comunicada ao departamento de trânsito, surge a responsabilidade tributária do adquirente (sucessor) pela obrigação tributária, por transferência, na forma do art. 131, I, do CTN. Resta aferir se tal responsabilidade é solidária ou exclusiva, como diferencia o art. 128 do CTN.

Quanto ao ponto, extrai-se do art. 6º, I e § 2º, da Lei Estadual n. 13.296/08:

"Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores; § 2º - A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta benefício de ordem." Assim, no caso, por se tratar de responsabilidade solidária, inviável afastar a sujeição passiva da parte autora em relação aos veículos alienados após o fato gerador do tributo. Já em relação aos veículos alienados em data anterior, não há mesmo sujeição passiva, neste exame de cognição sumária.

Já quando a alienação é anterior ao fato gerador, a Lei Estadual n. 13.296/08 prevê que é solidariamente responsável pelo pagamento do imposto, entre outros, o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável (art. 6º, II e § 2º). Todavia, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inclusive considerando a inaplicabilidade do art. 134 do CTB às obrigações tributárias e a consequente edição da Súmula 585/STJ ("A responsabilidade solidária do expropriário, prevista no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"), declarou a inconstitucionalidade do referido artigo. Nesse sentido: "ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 6º, inciso II, da Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008, do Estado de São Paulo, que atribui responsabilidade tributária ao ex-proprietário de veículo automotor para o pagamento de IPVA. O dispositivo em comento constitui novo fato gerador do tributo para terceiro que sequer integra a relação tributária. Violação dos artigos 146, III, alínea "a", 150, inciso IV, 155, inciso III, todos da Constituição Federal, ao art. 121, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como ao art. 1.228, do Código Civil. Incidente procedente" (TJSP, Arguição de Inconstitucionalidade n. 0055543-95.2017.8.26.000, j. 01/04/2018).

Ademais, promovido o reconhecimento de firma em transações que envolvam a transferência de propriedade de veículo, o notário deverá enviar à Secretaria da Fazenda as informações relativas à operação de compra e venda ou transferência, a qualquer título, da propriedade de veículo (Decreto Estadual n. 60.489/2014, arts. 1º e 2º). Com isso, o transmitente e o adquirente ficam dispensados de comunicar às autoridades responsáveis pelo Cadastramento de Contribuições do IPVA a compra e venda ou transferência de veículo (Decreto Estadual n. 60.489/2014, art. 4º, c/c Lei Estadual 13.296/2008, art. 34).

Assim, em suma, o alienante responde solidariamente com o adquirente pelo IPVA quando a alienação é posterior ao fato gerador, ao passo que não possui responsabilidade tributária quando a alienação é anterior ao fato gerador. Quanto aos veículos furtados/roubados, colhe-se do art. 14 da Lei Estadual n. 13.296/08 a dispensa do pagamento do imposto "a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade: I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo; II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência".

Já os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação, serão disciplinados por ato do Poder Executivo (Lei Estadual n. 13.296/08, art. 14, § 3º). A esse respeito, em consulta junto ao sítio da Fazenda do Estado de São Paulo, verifica-se que "a dispensa do pagamento do imposto por furto ou roubo do veículo, via de regra, será efetuada automaticamente a partir de informações fornecidas pela Secretaria da Segurança Pública". Contudo, "nos casos em que não tiver sido efetuada automaticamente, deve ser solicitada pelo interessado conforme o procedimento a seguir: Acessar o SIVEI - Sistema de Veículos no Portal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Após acessar o sistema: 1. Selecionar "Novo Requerimento". 2. Selecionar e preencher um dos formulário: para furto ou roubo ocorrido dentro do território do Estado de São Paulo: "Pedido de Dispensa de Pagamento do IPVA por Furto e Roubo dentro do estado"; para furto ou roubo ocorrido fora do território do Estado de São Paulo: "Pedido de Dispensa de Pagamento do IPVA para os demais casos" 3. Quando o sistema solicitar, carregar um dos documentos". No caso, a despeito de a parte autora ter comunicado o furto/roubo de veículo junto à Polícia Militar, mediante elaboração de boletim ocorrência, não realizou o procedimento previsto por ato do Poder Executivo. Logo, deverá ser declarada a inexigibilidade do tributo, mas a parte autora deverá arcar com os ônus sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.

Quanto aos veículos registrados em nome de terceiro, também não há sujeição passiva tributária, visto que o IPVA possui como fato gerador “a propriedade de veículo automotor” (Lei Estadual n. 13.296/2008, art. 2º). A parte autora, porém, não requereu administrativamente a revisão do lançamento de ofício em razão do aparente erro material (CTN, art. 149, V), motivo pelo qual deverá arcar com os ônus sucumbenciais.

Quanto aos veículos baixados permanentemente, inexistindo base material do fato gerador (veículo automotor), também não há obrigação tributária a ser impositiva à parte autora.

No caso, a parte autora comprovou que os veículos foram vendidos como sucata (fls. 470-495). Todavia, não seguiu o procedimento disciplinado por ato do Poder Executivo (Resolução Contran n. 11/1998), motivo pelo qual deverá arcar com os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Ante o exposto, CONFIRMA-SE a tutela provisória de urgência anteriormente deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para DECLARAR a inexigibilidade dos créditos tributários de IPVA cobrados da parte autora com base em (1) veículos automotores alienados anteriormente à data do fato gerador (1º.1), (2) veículos automotores furtados/roubados, na forma do art. 14 da Lei Estadual n. 13.296/08, (3) veículos automotores registrados em nome de terceiro, e (4) veículos automotores já baixados definitivamente, inclusive quanto aos exercícios futuros. Lado outro, julga-se improcedente o pedido em relação aos veículos automotores alienados posteriormente à data do fato gerador (1º.1).

Diante da sucumbência recíproca ora considerada à luz do princípio da causalidade nos termos da fundamentação supra (CPC, art. 86), condenam-se ambas as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no valor global de 10% (dez por cento) do valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), a serem arcados na proporção de 50% (cinquenta por cento) por cada parte.

Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Dispensado o reexame necessário ante o valor do proveito econômico (CPC, art. 496, § 3º, II).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA